

Soleluna

הסכם מייסדים ושותפים

מיזם אופנה ופלטפורמת איקומרס תחת המותג "Soleluna"

בין: **זיו שלום** (יזם ומייסד)

לבין: **ליאור שלום** (שותף - שיווק ומיתוג)

לבין: **עמית** (שותף - לוגיסטיקה)

.....

בשנת 2026

בחודש

נערך ונחתם ביום

.....

.....

.....

מסמך זה הינו טיוטת הסכם לצורך דיון וחתימת הצדדים. מומלץ בחום להיוועץ בעורך/ת דין ורואה/ת חשבון בטרם החתימה הסופית, בפרט בכל הנוגע למבנה המשפטי-תאגידי, היבטי מיסוי ורישום קניין רוחני.

תוכן עניינים

3	1. מבוא, הגדרות ומטרת השותפות
3	2. המבנה המשפטי-תאגידי
3	3. חלוקת אחזקות (הון)
4	4. השקעות, תרומות והחזר הוצאות
4	5. תפקידים ותחומי אחריות
5	6. היקף פעילות ובלעדיות
5	7. שכר, דמי ניהול ומשיכות כספים
6	8. מדיניות חלוקת רווחים
6	9. ניהול כספים, חשבון בנק והנהלת חשבונות
6	10. קבלת החלטות וממשל שותפים
7	11. ישיבות שותפים ודיווח שוטף
7	12. מנגנון הבשלה (Vesting)
7	13. עזיבת שותף וסיום התקשרות
8	14. זכות סירוב ראשונה (ROFR)
8	15. מנגנון רכישה/מכירה כפויה (BMBY)
8	16. גיוס הון עתידי ודילול
9	17. קניין רוחני
9	18. סודיות
9	19. אי-תחרות ואי-שידול
10	20. הסתבכות אישית, פלילית וחדלות פירעון
10	21. פטירה, אי-כושר או נכות של שותף
10	22. ביטוח
10	23. יישוב סכסוכים – גישור, בוררות וסמכות שיפוט

11	24. הפרת הסכם ותרופות
11	25. כוח עליון
11	26. שינויים בהסכם
11	27. הודעות
11	28. הוראות כלליות
12	נספח חתימות

הסכם זה נערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ לשנת 2026 (להלן: "מועד החתימה"),
בין:

#	שם מלא	ת.ז.	כתובת מגורים
1	זיו שלום		
2	ליאור שלום		
3	עמית		

(להלן ביחד: "השותפים" או "הצדדים", וכל אחד לחוד: "שותף")
הואיל והצדדים מעוניינים לפעול יחד להקמה, פיתוח, ייצור, שיווק ותפעול של מותג אופנה ופלטפורמת מסחר אלקטרוני (איקומרס) תחת השם "Soleluna" (להלן: "המיזם" או "החברה");
והואיל וזיו הינו יוזם המיזם, ומעביר למיזם, במעמד חתימת הסכם זה, את מלוא הקניין הרוחני, הידע והתשתיות שפיתח בקשר עם המיזם עובר למועד החתימה, כמפורט בסעיף 4 להלן;
והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את מערכת היחסים ביניהם, לרבות חלוקת האחזקות, תחומי האחריות, אופן קבלת ההחלטות, ותנאי ההצטרפות והפרישה מהמיזם;
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, הגדרות ומטרת השותפות

- המבוא להסכם זה ונספחיו (ככל שיהיו) מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- מטרת השותפות הינה פיתוח, ייצור, מיתוג, שיווק ותפעול שוטף של מותג האופנה ופלטפורמת האיקומרס "Soleluna", לרבות כל פעילות עסקית נלווית או משלימה שתאושר פה אחד על ידי השותפים (כגון הרחבה לקווי מוצר נוספים, שיתופי פעולה, מכירה סיטונאית וכיו"ב).
- כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

2. המבנה המשפטי-תאגידי

- הצדדים מסכימים כי הפעילות המתוארת בהסכם זה תאוגן במסגרת **חברה בערבון מוגבל (בע"מ)** שתירשם ברשם החברות בישראל בתוך _____ ימים ממועד החתימה (להלן: "החברה"), כאשר החזקות השותפים במיזם יבואו לידי ביטוי במניות החברה בהתאם לאמור בסעיף 3 להלן.
- עד להשלמת הרישום כאמור, ינהלו הצדדים את הפעילות בפועל כשותפות בלתי-רשומה, בהתאם לעקרונות המוסכמים בהסכם זה, ומוסכם כי כל פעילות, הכנסה, הוצאה והתחייבות שנוצרה בתקופת הביניים תיזקף ותועבר לחברה עם השלמת רישומה.

3. עלויות ההקמה, הרישום והייעוץ המשפטי/חשבונאי הכרוכות בהקמת החברה ייחשבו כהוצאות המיזם ויחולו על קופת המיזם.

4. הצדדים יפעלו בתיאום עם עו"ד ורו"ח מטעם המיזם לצורך גיבוש תקנון החברה (Articles of Association) ותנאי הסכם בעלי מניות מפורט, אשר יעגן את העקרונות הקבועים בהסכם זה ולא יסתור אותם, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.

3. חלוקת אחזקות (הון)

בכפוף למנגנון ההבשלה (Vesting) הקבוע בסעיף 12 להלן, חלוקת האחזקות/המניות במיזם תהיה כדלקמן:

שותף	תפקיד	אחוז אחזקה
זיו שלום	מנכ"ל ו-CTO	45%
ליאור שלום	מנהל שיווק ומיתוג	35%
עמית	מנהל לוגיסטיקה	20%

1. מוסכם כי אחוזי ההחזקה כאמור ישקפו את שיעור ההצבעה וחלוקת הרווחים (Pro Rata), אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.

2. ככל שיצטרף בעתיד שותף/משקיע נוסף למיזם, החזקות הצדדים ידוללו על בסיס יחסי, בכפוף להסכמת כלל השותפים כאמור בסעיף 16 להלן.

4. השקעות, תרומות והחזר הוצאות

1. **תרומת המייסד - קניין רוחני ותשתיות:** זיו מעביר למיזם, במעמד חתימת הסכם זה, את מלוא הזכויות בקניין הרוחני שפותח על ידו עד למועד החתימה בקשר עם המיזם, לרבות אך לא רק: שם המותג וסימניו, כתובת הדומיין (soleluna.co.il), קוד המקור של האתר ומערכותיו, מסד הנתונים, תשתיות השרת וחשבונות השירות הנלווים (אחסון, סליקה, דיור וכד'), עיצובי המותג, וכן פרי הניהול והפיתוח השוטף שביצע עד למועד החתימה. העברה זו תתועד בנספח מפורט ("רשימת נכסים מועברים") שייחתם על ידי הצדדים בתוך _____ ימים ממועד חתימת הסכם זה.

2. **הזרמת הון על ידי שותף א' ו/או שותף ב':** ליאור ו/או עמית ישקיעו במיזם, בהתאם למוסכם ביניהם ובין המייסד, את ההון הנדרש להתנעת הפעילות השוטפת (לרבות רכש מלאי ראשוני, שיווק השקה, עלויות תפעול). סכום ההשקעה, מועדיה ותנאיה (הלוואת בעלים / הון עצמי) ייקבעו בנספח נפרד שייחתם על ידי הצדדים ויצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3. החזר הוצאות למייסד: הכספים הראשונים שיוזרמו לקופת המיזם (בין ממכירות ובין מהזרמת הון כאמור בס"ק 2) ישמשו, בראש ובראשונה ולפני כל חלוקת רווחים, להחזר מלא לזיו בגין הוצאות פרטיות שהוציא עד למועד החתימה לטובת הקמת הפעילות ופיתוח האתר. ההחזר יבוצע כנגד הצגת קבלות ו/או פירוט הוצאות מסודר, שיועבר לעיון שאר השותפים בתוך _____ ימים ממועד החתימה.

4. מוסכם כי לא יידרש שותף להזרים כספים נוספים מעבר למוסכם, וכל הזרמת הון נוספת תהיה מרצון ובכפוף להסכמה בכתב, כאשר שותף שיבחר שלא להשתתף בהזרמה יהיה חשוף לדילול יחסי כאמור בסעיף 16.

5. תפקידים ותחומי אחריות

הצדדים מסכימים כי חלוקת האחריות התפעולית תהיה כדלקמן, כאשר כל שותף יפעל במסגרת תחום אחריותו בשקידה, במקצועיות ובתום לב, וידווח לשותפים האחרים על התקדמות והתפתחויות מהותיות בתחומם:

5.1 זיו שלום - מנכ"ל ו-CTO (Co-Founder & CEO/CTO)

- ניהול כללי של פעילות המיזם ותיאום בין תחומי האחריות השונים.
- ניהול ופיתוח פלטפורמת האיקומרס (האתר, מערכות הזמנות, סליקה ותשתיות טכנולוגיות).
- אסטרטגיית המותג וקבלת ההחלטות התפעוליות השוטפות.
- ניהול המלאי הכולל (ברמת הרכש והתכנון) בתיאום עם מנהל הלוגיסטיקה.
- ניהול כספי המיזם השוטף בתיאום עם שאר השותפים, בכפוף לסעיף 9 להלן.

5.2 ליאור שלום - מנהל שיווק ומיתוג

- גיבוש ויישום אסטרטגיית השיווק והמיתוג של המותג, לרבות יעדי מכירות ותקציבי פרסום, בתיאום עם שאר השותפים.
- ניהול שוטף של הרשתות החברתיות של המותג (תוכן, פרסום, מענה לפניות ברשת).
- גיוס וניהול שיתופי פעולה עם מותגים, דוגמניות/דוגמנים ויוצרי תוכן (Influencer Marketing), לרבות משא ומתן על תנאים, תיאום צילומים ואישור תכנים.
- הפקה וניהול של תוכן שיווקי שוטף - צילומי סטילס ווידאו, קופי, קמפיינים עונתיים והשקות מוצר.
- ניהול קמפיינים ממומנים (פרסום דיגיטלי בפלטפורמות כגון Google, TikTok, Meta ואחרות) ומעקב אחר ביצועיהם.
- אחריות על העיצוב הגרפי והזהות החזותית של המותג, לרבות לוגו, מדריך מותג (Brand Guidelines), עיצובי קמפיינים וחומרים שיווקיים, בתיאום עם זיו בכל הנוגע לעיצוב האתר.

5.3 עמית - מנהל לוגיסטיקה

- ניהול שרשרת האספקה מול ספקים ויצרנים, לרבות מעקב הזמנות רכש ולוחות זמנים לייצור.
- ניהול המלאי הפיזי, האחסון והמחסן התפעולי.

- ניהול תהליכי האריזה והשילוח ללקוחות, כולל התקשרות מול חברות שילוח ומעקב אחר רמות שירות (SLA).
- שירות לקוחות בכל הנוגע למשלוחים, החזרות והחלפות.
- דיווח שוטף על מצאי, עלויות לוגיסטיות ותקלות תפעוליות לשאר השותפים.

מוסכם כי חלוקת האחריות דלעיל אינה גורעת מחובת כל שותף לפעול, בכל עת, לטובת המיזם בכללותו, ולסייע לשותפים האחרים בעת הצורך (חופשה, עומס חריג וכד').

6. היקף פעילות ובלעדיות

1. כל שותף מתחייב להקדיש למיזם את מלוא תשומת הלב וההיקף הנדרש למילוי תפקידו כמפורט בסעיף 5, ובכל מקרה לא פחות מ-..... שעות שבועיות, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.
2. שותף המעוניין לעסוק, במקביל למיזם, בעיסוק נוסף (עצמאי או כשכיר) יידרש לקבל את הסכמת שאר השותפים מראש ובכתב, ככל שהעיסוק הנוסף עלול ליצור ניגוד עניינים, תחרות עם המיזם, או לפגוע ביכולתו למלא את תפקידו.
3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 (אי-תחרות ואי-שידול) להלן.

7. שכר, דמי ניהול ומשיכות כספים

1. ככל שהמיזם ישלם לשותפים שכר, דמי ניהול או תגמול קבוע אחר בגין עבודתם השוטפת, יעשה הדבר רק לאחר שהמיזם מייצר תזרים חיובי המאפשר זאת, ובכפוף להחלטת השותפים ברוב הנדרש כאמור בסעיף 10.
2. גובה השכר/דמי הניהול, אם וככל שישולמו, ייקבע באופן שוויוני בין השותפים הפעילים באופן מלא במיזם, אלא אם הוסכם אחרת פה אחד, תוך התחשבות בהיקף המשרה בפועל של כל שותף.
3. לא תבוצע כל משיכת כספים מקופת המיזם על ידי שותף כלשהו (מעבר לשכר/דמי ניהול שאושרו כאמור) ללא אישור מראש ובכתב של יתר השותפים.
4. כל השותפים יהיו זכאים לעיין בדוחות הכספיים ובתנועות חשבון הבנק של המיזם בכל עת סבירה.

8. מדיניות חלוקת רווחים

1. חלוקת רווחים (דיבידנד) לשותפים תבוצע אך ורק מתוך רווחים נקיים וחלוקים כדין, ולאחר שהופרשו לקופת המיזם רזרבות תפעוליות סבירות כפי שייקבע על ידי השותפים.
2. כל חלוקת רווחים טעונה אישור ברוב הנדרש כאמור בסעיף 10.2 להלן (החלטה מהותית), ותבוצע בהתאם לשיעור האחזקות המובשלות (Vested) של כל שותף במועד ההחלטה.

3. למען הסר ספק, החזר הוצאות המייסד כאמור בסעיף 4.3 אינו מהווה "חלוקת רווחים" ואינו טעון את הרוב האמור, אלא יבוצע באופן אוטומטי בהתאם למנגנון שנקבע.

9. ניהול כספים, חשבון בנק והנהלת חשבונות

1. ייפתח חשבון בנק ייעודי על שם המיזם/החברה, אשר ישמש לכלל התקבולים וההוצאות של הפעילות.
2. מורשי החתימה בחשבון הבנק ובכרטיסי האשראי של המיזם ייקבעו בהחלטת השותפים, כאשר כל פעולה בנקאית מעל לסכום של ש"ח תחייב חתימה/אישור של שני שותפים לפחות (חתימה כפולה), למעט תשלומים שוטפים ותפעוליים מאושרים מראש במסגרת תקציב.
3. המיזם ינהל הנהלת חשבונות מסודרת באמצעות רואה חשבון חיצוני, וידווח לרשויות המס כנדרש על פי דין.
4. דוחות כספיים (רווח והפסד, תזרים מזומנים) יופצו לכלל השותפים אחת לרבעון לפחות.

10. קבלת החלטות וממשל שותפים

1. החלטות שוטפות הנוגעות לתפעול היומיומי של הפלטפורמה ולתחום האחריות הישיר של כל שותף (כמפורט בסעיף 5) יתקבלו על ידי השותף האחראי לתחום, בתיאום ותוך עדכון שאר השותפים.
2. החלטות מהותיות הדורשות את הסכמת השותפים ברוב של 75% מזכויות ההצבעה (או פה אחד, בהתאם להחלטת הצדדים שתיקבע סופית טרם החתימה) כוללות, בין היתר:
 - הכנסת שותף או משקיע נוסף למיזם, ו/או הקצאת מניות/אופציות חדשות.
 - מכירת המותג, נכסי המיזם המהותיים, או מיזוג עם גורם שלישי.
 - לקיחת הלוואות, אשראי או התחייבות כספית מעל לסכום של ש"ח.
 - שינוי מהותי באופי הפעילות או בתחום העיסוק של המיזם.
 - אישור וחלוקת רווחים כאמור בסעיף 8.
 - אישור תקציב שנתי ותקציבי שיווק/רכש חריגים.
 - מינוי או פיטורי עובד בכיר, או שינוי בתנאי ההעסקה/תגמול של השותפים עצמם.
 - שינוי הסכם זה, כאמור בסעיף 26.
3. ככל שלא יושג הרוב הנדרש בהחלטה מהותית, ותהא זו מחלוקת מהותית המשתקת את פעילות המיזם, יחול מנגנון יישוב הסכסוכים הקבוע בסעיף 23 ו/או מנגנון ה-BMBY הקבוע בסעיף 15.

11. ישיבות שותפים ודיווח שוטף

1. השותפים יקיימו ישיבת סטטוס משותפת אחת לשבועיים לפחות, בה יעודכנו בביצועי המיזם, אתגרים ותכניות עבודה.

2. אחת לרבעון תתקיים ישיבה רבעונית מורחבת שבה יוצגו דוחות כספיים, ביצועי מכירות ותכנון אסטרטגי לרבעון הבא.

3. פרוטוקול תמציתי של החלטות מהותיות ינוהל ויופץ לכלל השותפים בתוך _____ ימים ממועד הישיבה.

12. מנגנון הבשלה (Vesting)

1. חלוקת האחוזים הקבועה בסעיף 3 כפופה לעבודה רציפה, פעילה ומלאה של כל שותף בתחום אחריותו כמפורט בסעיף 5.

2. נקבעת בזאת תקופת הבשלה (Vesting) של _____ 36 חודשים ממועד החתימה, ובכלל זאת תקופת "צוק" (Cliff) של _____ 12 חודשים ראשונים.

3. אם שותף יבחר לעזוב את המיזם, או יפסיק לתרום למיזם את חלקו כפי שהוגדר בהסכם זה, במהלך תקופת ה-Cliff (12 החודשים הראשונים) – הוא יוותר על מלוא זכויותיו ואחוזיו במיזם, ואלו יחזרו לקופת המניות של החברה (Treasury) לחלוקה מחדש בין השותפים הנותרים ו/או שותף מחליף, בהתאם להחלטת השותפים הנותרים. זאת, למעט החזר כספי השקעתו הריאלית במיזם (קרן בלבד, ללא רווח), ככל שקופת המיזם מאפשרת זאת מבלי לפגוע בהמשך פעילותו התקיין.

4. אם השותף יעזוב לאחר תום תקופת ה-Cliff, הוא ישמור על החלק היחסי של האחוזים שהבשילו (Vested) עד למועד עזיבתו, בחישוב חודשי-יחסי (Straight-Line) ביחס ליתרת תקופת ההבשלה. יתרת האחוזים הבלתי-מובשלים (Unvested) תחזור לקופת המניות של החברה.

5. שותף המבקש לעזוב מרצונו נדרש לתת הודעה מוקדמת של 60 יום ולבצע חפיפה מסודרת למחליפו ו/או לשאר השותפים.

13. עזיבת שותף וסיום התקשרות

1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12, שותפים רשאים, ברוב הנדרש להחלטה מהותית ומטעמים סבירים בלבד (כגון הפרה יסודית של הסכם זה, התנהלות המזיקה למיזם, או אי-מילוי תפקיד באופן מתמשך לאחר התראה בכתב ותקופת תיקון של 30 יום), להחליט על הפסקת פעילותו של שותף במיזם ("עזיבה כפויה").

2. במקרה של עזיבה כפויה כאמור, יחולו הוראות ההבשלה (סעיף 12) בשינויים המחויבים, כאשר מועד העזיבה ייחשב למועד קבלת ההחלטה.

3. עם סיום התקשרותו של שותף עם המיזם, מכל סיבה שהיא, יחדל אותו שותף מלשמש כמורשה חתימה, יחזיר כל ציוד, גישה ומידע של המיזם שברשותו, ויחתום על כל מסמך סביר הנדרש להעברת תפקידו ולהסדרת פרישתו בהתאם להסכם זה.

14. זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal - ROFR)

1. שותף המעוניין להעביר או למכור את אחזקותיו (כולן או חלקן), אשר הבשילו כדין, לצד שלישי, יודיע על כך בכתב לשותפים הנותרים, בציון תנאי העסקה המוצעת (מחיר, תנאי תשלום וזוהות הרוכש המוצע, ככל שידועה).
2. לשותפים הנותרים תעמוד זכות סירוב ראשונה לרכוש את האחזקות המוצעות, באופן יחסי לאחזקותיהם ביניהם (אלא אם הוסכם אחרת), בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה, באותם תנאים בדיוק שהוצעו לצד השלישי.
3. לא מימשו השותפים הנותרים את זכותם במלואה בתוך התקופה האמורה, רשאי השותף המוכר להעביר את אחזקותיו לצד השלישי, בתנאים שלא יהיו נוחים יותר מאלו שהוצעו לשותפים, ובכפוף לכך שהרוכש יצטרף כצד להסכם זה (או להסכם בעלי המניות שיחליפו).

15. מנגנון רכישה/מכירה כפויה (BMBY / Shotgun)

1. במקרה של חילוקי דעות מהותיים בין השותפים, שלא ניתנים לגישור בהליך הקבוע בסעיף 23.1, ואשר משתקים את פעילות המיזם באופן ממשי, רשאי כל אחד מהצדדים ("המציע") להפעיל את מנגנון ה-BMBY המפורט להלן, ובלבד שחלפו לפחות 14 יום מתחילת ניסיון הגישור.
2. המציע יפנה בכתב לצד השני ("הנמען") ויציע מחיר כולל למלוא אחזקות הנמען במיזם ("המחיר המוצע").
3. לנמען יעמדו 14 ימים מיום קבלת ההצעה להודיע למציע אחת משתי אפשרויות: (א) הסכמה למכור את אחזקותיו למציע במחיר המוצע ובתנאים שהוצעו; או (ב) לרכוש בעצמו את מלוא אחזקות המציע במיזם, באותו מחיר-למניה (Pro Rata) ובאותם תנאים בדיוק שהוצעו על ידי המציע.
4. לא השיב הנמען בתוך 14 הימים האמורים, ייחשב הדבר כהסכמה למכור את אחזקותיו למציע כאמור בס"ק (א).
5. במיזם של שלושה שותפים, ככל שיופעל מנגנון זה בין שני שותפים בלבד, השותף השלישי שאינו צד להליך יקבל זכות הצטרפות (Tag Along) למכירה באותם תנאים ביחס לחלקו היחסי, אלא אם יבחר שלא לממש זכות זו.

16. גיוס הון עתידי ודילול

1. גיוס הון ממשקיע חיצוני (Equity או הלוואה המירה) טעון אישור השותפים ברוב הנדרש להחלטה מהותית כאמור בסעיף 10.2.
2. גיוס הון כאמור יבוצע, ככל הניתן, תוך מתן זכות סירוב/השתתפות יחסית (Pre-emptive Right) לשותפים הקיימים להשתתף בסבב הגיוס ולשמר את שיעור אחזקותיהם.

3. ככל ששותף יבחר שלא להשתתף בסבב גיוס שאושר כדן, אחזקותיו ידוללו על בסיס יחסי (Pro Rata) בהתאם לתנאי הסבב.

17. קניין רוחני (IP)

- 1.** מוסכם כי כל הקניין הרוחני שנוצר עד כה, וכל קניין רוחני שייווצר בעתיד בקשר עם פעילות המיזם – לרבות קוד מקור, לוגו וזהות חזותית, עיצובי מוצר ואופנה (דגמים), תוכן שיווקי, מאגרי מידע ורשימות לקוחות, וכן כל סימן מסחר, שם מתחם או סוד מסחרי – הינו בבעלותו הבלעדית והמלאה של המיזם/החברה, ולא בבעלותו האישית של מי מהשותפים, לרבות לאחר סיום התקשרותו עם המיזם.
- 2.** כל שותף מוותר בזאת על כל טענה לבעלות אישית בקניין רוחני כאמור, ומתחייב לחתום על כל מסמך סביר הנדרש לצורך רישום ו/או העברת זכויות כאמור על שם המיזם/החברה.
- 3.** המיזם יפעל, ככל שיוחלט על כך על ידי השותפים, לרישום סימן המסחר "Soleluna" ברשם סימני המסחר.

18. סודיות

- 1.** כל שותף מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע עסקי, פיננסי, טכנולוגי, שיווקי או אחר הנוגע למיזם ואשר אינו נחלת הכלל ("מידע סודי"), הן במהלך תקופת פעילותו במיזם והן לאחר סיומה, וזאת ללא הגבלת זמן.
- 2.** מידע סודי לא יועבר לצד שלישי ולא יעשה בו כל שימוש שלא לטובת המיזם, אלא בהסכמת יתר השותפים מראש ובכתב, או ככל שנדרש לפי דין.

19. אי-תחרות ואי-שידול

- 1.** כל עוד שותף פעיל במיזם, ולמשך 12 חודשים לאחר סיום פעילותו בו (מכל סיבה שהיא), מתחייב אותו שותף שלא לעסוק, במישרין או בעקיפין, בכל עסק המתחרה באופן ישיר במיזם (מכירת מוצרי אופנה תחת מותג עצמאי דומה בקהל היעד ובאופי המוצר), בישראל.
- 2.** במהלך התקופה האמורה, מתחייב השותף היוצא שלא לשדל עובדים, קבלנים, ספקים או שותפים עסקיים מהותיים של המיזם (לרבות דוגמניות/יוצרי תוכן עמם עבד המיזם) לעזוב או לחדול מלתת שירות למיזם.
- 3.** הגבלה זו תיפרש בצמצום המידה הנדרשת להגנה סבירה על האינטרסים הלגיטימיים של המיזם, ובכפוף לכל דין.

20. הסתבכות אישית, פלילית וחדלות פירעון

1. המיזם מופרד מחייהם האישיים והפיננסיים של השותפים. ככל שאחד השותפים ייקלע להליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל/הסדר נושים), יוטלו עיקולים מהותיים על נכסיו או אחזקותיו במיזם, או שיורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או הכרוכה בפגיעה במוניטין המיזם – תעמוד ליתר השותפים הזכות (אך לא החובה), ברוב הנדרש להחלטה מהותית, לדרוש את הוצאתו המיידית של אותו שותף מתפקידו הניהוליים במיזם, ולרכוש את מלוא אחזקותיו במיזם.
2. מחיר הרכישה כאמור ייקבע לפי הערכת שווי חיצונית ובלתי-תלויה שתבוצע על ידי שמאי/רואה חשבון מוסכם (ובהיעדר הסכמה – שימונה על ידי לשכת רואי החשבון בישראל), בניכוי 30% מהשווי שנקבע, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הפגיעה הצפויה במיזם.
3. הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של הליכים שהתבררו כמופרכים או שנסגרו ללא הרשעה/חיוב.

21. פטירה, אי-כושר או נכות של שותף

1. במקרה של פטירתו של שותף, יעברו אחזקותיו המובשלות (Vested) ליורשיו על פי דין/צוואה, אשר יהיו זכאים לזכויות כלכליות (חלוקת רווחים) בלבד, ללא זכות ניהול או הצבעה בענייני המיזם, אלא אם הוסכם אחרת פה אחד על ידי השותפים הנותרים.
2. ליתר השותפים תעמוד זכות סירוב ראשונה לרכוש את האחזקות שעברו ליורשים, בהתאם להליך הקבוע בסעיף 14, ולפי שווי שיקבע בהערכת שווי חיצונית.
3. במקרה של אי-כושר תפקוד ממושך של שותף (מעל 90 יום רצופים) עקב מחלה או תאונה, ימונה ממלא מקום זמני לתפקידו בהסכמת שאר השותפים, וימשיך תהליך ההבשלה כרגיל, אלא אם הוסכם אחרת.

22. ביטוח

1. המיזם ירכוש ויחזיק, החל ממועד תחילת הפעילות המסחרית, ביטוחים נאותים בהתאם לאופי הפעילות, לרבות (ככל שרלוונטי): ביטוח אחריות המוצר, ביטוח סייבר, וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O) לאחר התאגדות החברה.
2. היקף הביטוחים וגובה הפרמיה ייקבעו בהחלטת השותפים ויעודכנו מעת לעת בהתאם לגידול בפעילות.

23. יישוב סכסוכים - גישור, בוררות וסמכות שיפוט

1. בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, יפעלו הצדדים בתום לב לפתרונה תוך משא ומתן ישיר, ובמידת הצורך באמצעות הליך גישור מול מגשר מוסכם, בתוך 21 יום ממועד העלאת המחלוקת בכתב.

2. לא הגיעו הצדדים לפתרון בגישור בתוך 45 יום, תועבר המחלוקת להכרעה בבוררות מחייבת בפני בורר יחיד מוסכם, ובהיעדר הסכמה – בורר שימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז הבורר יהיה כפוף לדין המהותי הישראלי אך לא לסדרי הדין וכללי הראיות.
3. אין באמור כדי למנוע מצד לפנות לערכאות מוסמכות לצורך קבלת סעד זמני דחוף (כגון צו מניעה).
4. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית (בכפוף למנגנון הבוררות) תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז

24. הפרת הסכם ותרופות

1. הפר שותף הפרה יסודית של הסכם זה (לרבות בין היתר: הפרת סודיות, הפרת אי-תחרות, משיכת כספים שלא כדין, או מעילה באמון) ולא תיקן את ההפרה בתוך 14 יום מקבלת התראה בכתב, יהיו יתר השותפים זכאים, מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין או הסכם זה, לפעול בהתאם למנגנון עזיבה כפויה (סעיף 13) ולתבוע כל נזק שנגרם למיזם כתוצאה מההפרה.
2. אין בהפעלת סעד כלשהו לפי הסכם זה כדי לגרוע מזכותו של צד לכל סעד נוסף העומד לו על פי דין.

25. כוח עליון

צד לא ייחשב כמפר הסכם זה בשל אי-קיום התחייבות הנובע מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה (כוח עליון), ובלבד שהודיע על כך לצדדים האחרים סמוך ככל הניתן למועד היוודע הנסיבות, ופעל בשקידה סבירה לצמצום הנזק.

26. שינויים בהסכם

כל שינוי, תוספת או ויתור על הוראה מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כלל השותפים.

27. הודעות

כל הודעה על פי הסכם זה תישלח בכתב לפרטי ההתקשרות (דוא"ל/כתובת) שיימסרו על ידי הצדדים בנספח פרטי התקשרות, ותיחשב כמתקבלת בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוחה בדוא"ל, או 3 ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום.

28. הוראות כלליות

1. **שלמות ההסכם:** הסכם זה (על נספחיו) ממצה את מלוא ההסכמות בין הצדדים בקשר עם נושאו, ומחליף כל הסכמה, מצג או הבנה קודמים, בעל-פה או בכתב.

2. המחאת זכויות: שותף לא יהיה רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם זה (סעיפים 12-16).

3. ויתור: ויתור של צד על זכות הנתונה לו לפי הסכם זה, במקרה מסוים, לא ייחשב כויתור על אותה זכות במקרה אחר, ולא יהיה לו תוקף אלא אם ניתן בכתב.

4. בטלות חלקית: נמצאה הוראה מהוראות הסכם זה בלתי-חוקית או בלתי-אכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, ויעשה מאמץ סביר להחליף את ההוראה הפגומה בהוראה תקפה קרובה ביותר לכוונת הצדדים המקורית.

5. הסכם זה נערך בשפה העברית והיא הקובעת בכל מקרה של סתירה עם תרגום, ככל שייעשה.

מסמך זה נוסח כטייטה לצרכי דיון בין השותפים ואינו מהווה ייעוץ משפטי. מומלץ להעביר את ההסכם לבדיקת עורך/ת דין המתמחה בדיני חברות ורואה/ת חשבון טרם החתימה הסופית עליו, ובפרט בטרם ביצוע פעולות רישום תאגידי ו/או העברת קניין רוחני.

נספח חתימות

ולראיה באו הצדדים על החתום:

1. זיו שלום (המייסד)

שם מלא

ת.ז.

תאריך

חתימה

2. ליאור שלום

שם מלא

ת.ז.

תאריך

חתימה

3. עמית _____

שם מלא

ת.ז.

תאריך

חתימה

עדים (רשות):

שם עד 2 + חתימה

שם עד 1 + חתימה